

SỞ TƯ PHÁP LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM DỊCH VỤ
ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 33.4.THA/TB-ĐGTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày 26 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO
V/v đấu giá tài sản

Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (Địa chỉ: Số 52 Phan Đình Phùng, P.1, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Đơn Dương (Địa chỉ: Số 268, đường 2/4, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng).

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng (tài sản kê biên của ông Đinh Thế Khanh, bà Nguyễn Thị Trúc Linh), cụ thể:

Quyền sử dụng diện tích 298m² đất ở đô thị, thuộc thửa 285 tờ bản đồ 10 (đo đạc năm 1993), nay thuộc thửa 530 tờ bản đồ 23 (đo đạc năm 2007) tọa lạc tại thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng theo Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất số AM 511669 do Ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 06/6/2008 đứng tên bà Trương Thị Nhị, đến ngày 04/01/2018 cập nhật chuyển nhượng cho ông Đinh Thế Khanh – bà Nguyễn Thị Trúc Linh.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

Tứ cận:

+ Phía Đông: Giáp đường hẻm bê tông 2m và thửa 524 – TĐĐ:23

+ Phía Tây: Giáp thửa 569

+ Phía Bắc: Giáp thửa 452

+ Các phía còn lại: giáp các thửa đất khác.

* Tài sản gắn liền với đất được ghi nhận trong Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AM 511669 : Nhà ở: Nhà xây, diện tích xây dựng: 77m²

Ghi chú:

*Tài sản gắn liền với đất theo hiện trạng kê biên:

- Công trình xây dựng là khối nhà trệt: Diện tích xây dựng 205,9m² trong đó: nhà chính diện tích: 174m², cầu thang, diện tích sân 31,9m². Kết cấu xây dựng: nền lát gạch, mái lợp tôn, trần áp Tnelu, cửa nhôm kính, sàn bê tông cốt thép. Loại nhà ở riêng lẻ, 02 (hai) tầng. Giá trị sử dụng còn lại: 85%.

- Công trình xây dựng là khối nhà ở riêng lẻ 01 (một) tầng phía sau nhà trệt:

+ Nhà một tầng (1): Tổng diện tích xây dựng: 82m². Kết cấu: Tường xây gạch, mái lợp tôn, nền gạch men, cửa kính. Giá trị sử dụng còn lại: 85%;

+ Nhà một tầng (2): Tổng diện tích xây dựng: 42,75m². Kết cấu: Tường xây gạch, mái lợp tôn, nền gạch men, cửa kính. Giá trị sử dụng còn lại: 85%;

+ 01 giếng khoan, sâu 21m. Giá trị sử dụng: 90%.

****Tổ chức đấu giá bán theo hiện trạng trong biên bản kê biên của Chi cục THADS huyện Đơn Dương. Cơ quan Thi hành án chịu trách nhiệm về giấy tờ pháp lý và hiện trạng của tài sản đấu giá; Người mua trúng đấu giá chịu trách nhiệm đăng ký quyền sử dụng đất, ghi nhận tài sản trên đất và đăng ký biến động (nếu có) theo quy định".**

Nơi có tài sản: Thị trấn Thanh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng (Thực địa thửa đất thuộc thửa 285 tờ bản đồ 10 (đo đạc năm 1993), nay thuộc thửa 530 tờ bản đồ 23 (đo đạc năm 2007) tọa lạc tại thị trấn Thanh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng).

2. Giá khởi điểm: 2.499.814.639 đồng.

3. Tiền hồ sơ: 400.000 đồng

4. Tiền đặt trước 250.000.000 đồng.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính của các ngày làm việc: Bắt đầu từ **07 giờ 30 phút** ngày **27/02/2025** và kết thúc lúc **17 giờ 30 phút** ngày **24/3/2025**, Người đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá theo Luật đấu giá (xem trong Quy chế cuộc đấu giá đính kèm) mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng.

6. Thời gian, cách thức nộp tiền đặt trước: Nộp vào tài khoản có trong Quy chế của Trung tâm DVĐGTS: Bắt đầu từ **07 giờ 30 phút** ngày **27/02/2025** và kết thúc lúc **17 giờ 30 phút** ngày **24/3/2025**.

7. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào lúc **14 giờ 00 phút**, ngày **27/3/2025** tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đơn Dương.

Nơi nhận:

- Báo Thanh Niên (để thông báo);
- Đăng trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia (để thông báo);
- Khách hàng đăng ký (thay giấy mời);
- Lưu: HS.

GIÁM ĐỐC



Đương Văn Tám

Lâm Đồng, ngày 26 tháng 02 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thị trấn Thạnh Mỹ,
huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng
(Tài sản kê biên của ông Đinh Thế Khanh, bà Nguyễn Thị Trúc Linh)

- Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;
- Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15 và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo luật số 64/2014/QH13 và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 33/2024/HĐDV-THA ngày 24/7/2024 và Hợp đồng Sửa đổi, bổ sung Hợp đồng Dịch vụ đấu giá tài sản số 33.2024-04/HĐSD-THA ngày 26/02/2025.

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy chế cuộc đấu giá tài sản để tổ chức đấu giá đối với tài sản theo hợp đồng nêu trên, với các nội dung sau:

PHẦN I TÀI SẢN ĐẤU GIÁ VÀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN TỚI CUỘC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Điều 1: Tên, địa chỉ của tổ chức hành nghề đấu giá và người có tài sản đấu giá

1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản:

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng

Địa chỉ: 52 Phan Đình Phùng, phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

2. Người có tài sản đấu giá:

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đơn Dương

Địa chỉ: Số 268, đường 2/4, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2: Thông tin liên quan tới cuộc đấu giá tài sản

1. Tài sản đấu giá, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, nơi có tài sản, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ:

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng (tài sản kê biên của ông Đinh Thế Khanh, bà Nguyễn Thị Trúc Linh), cụ thể:

Quyền sử dụng diện tích 298m² đất ở đô thị, thuộc thửa 285 tờ bản đồ 10 (đo đạc năm 1993), nay thuộc thửa 530 tờ bản đồ 23 (đo đạc năm 2007) tọa lạc tại thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng theo Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất số AM 511669 do Ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 06/6/2008 đứng tên bà Trương Thị Nhị, đến ngày 04/01/2018 cập nhật chuyển nhượng cho ông Đinh Thế Khanh – bà Nguyễn Thị Trúc Linh.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

Tứ cận:

+ Phía Đông: Giáp đường hẻm bê tông 2m và thửa 524 – TĐĐ:23

+ Phía Tây: Giáp thửa 569

+ Phía Bắc: Giáp thửa 452

+ Các phía còn lại: giáp các thửa đất khác.

* Tài sản gắn liền với đất được ghi nhận trong Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AM 511669 : Nhà ở: Nhà xây, diện tích xây dựng: 77m²

Ghi chú:

*Tài sản gắn liền với đất theo hiện trạng kê biên:

- Công trình xây dựng là khối nhà trệt: Diện tích xây dựng 205,9m² trong đó: nhà chính diện tích: 174m², cầu thang, diện tích sân 31,9m². Kết cấu xây dựng: nền lát gạch, mái lợp tôn, trần áp Tnelu, cửa nhôm kính, sàn bê tông cốt thép. Loại nhà ở riêng lẻ, 02 (hai) tầng. Giá trị sử dụng còn lại: 85%.

- Công trình xây dựng là khối nhà ở riêng lẻ 01 (một) tầng phía sau nhà trệt:

+ Nhà một tầng (1): Tổng diện tích xây dựng: 82m². Kết cấu: Tường xây gạch, mái lợp tôn, nền gạch men, cửa kính. Giá trị sử dụng còn lại: 85%;

+ Nhà một tầng (2): Tổng diện tích xây dựng: 42,75m². Kết cấu: Tường xây gạch, mái lợp tôn, nền gạch men, cửa kính. Giá trị sử dụng còn lại: 85%;

+ 01 giếng khoan, sâu 21m. Giá trị sử dụng: 90%.

**Tổ chức đấu giá bán theo hiện trạng trong biên bản kê biên của Chi cục THADS huyện Đơn Dương. Cơ quan Thi hành án chịu trách nhiệm về giấy tờ pháp lý và hiện trạng của tài sản đấu giá; Người mua trúng đấu giá chịu trách nhiệm đăng ký quyền sử dụng đất, ghi nhận tài sản trên đất và đăng ký biến động (nếu có) theo quy định”.

Nơi có tài sản: Thị trấn Thanh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng (Thực địa thửa đất thuộc thửa 285 tờ bản đồ 10 (đo đạc năm 1993), nay thuộc thửa 530 tờ bản đồ 23 (đo đạc năm 2007) tọa lạc tại thị trấn Thanh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng).

Giấy tờ về quyền sở hữu tài sản: Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất số AM 511669 do Ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 06/6/2008.

Giá khởi điểm: 2.499.814.639 đồng (Hai tỷ, bốn trăm chín mươi chín triệu, tám trăm mười bốn nghìn, sáu trăm ba mươi chín đồng)

*Ghi chú: Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành trên giá trị tài sản bán đấu giá.

Tiền mua hồ sơ: 400.000 đồng/hồ sơ.

2. Hình thức, phương thức đấu giá bước giá:

a) Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá.

b) Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

c) Bước giá tối thiểu: 30.000.000 đồng/lượt trả giá, không giới hạn giá trả tối đa.

Điều 3. Thời gian, địa điểm liên quan đến quá trình tổ chức việc đấu giá

1. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 27/3/2025 tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đơn Dương (Địa chỉ: Số 268, đường 2/4, thị trấn Thanh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng).

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 27/02/2025 đến ngày 24/3/2025 (trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính của các ngày làm việc: Bắt đầu từ 07 giờ 30 phút ngày 27/02/2025 và kết thúc lúc 17 giờ 30 phút ngày 24/3/2025 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng.

4. Tiền đặt trước, thời hạn và phương thức nộp tiền đặt trước

a) Tiền đặt trước: 250.000.000 đồng.

b) Thời hạn nộp tiền đặt trước: Bắt đầu từ 07 giờ 30 phút ngày 27/02/2025 và kết thúc lúc 17 giờ 30 phút ngày 24/3/2025.

c) Phương thức nộp tiền đặt trước: Quý khách hàng nộp vào tài khoản ngân hàng, cụ thể:

+ Số tài khoản: 122 000 033 440 mở tại Ngân hàng TMCP Công Thương VN – Chi nhánh Lâm Đồng (Vietinbank Lâm Đồng).

+ Người thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng.

+ Nội dung nộp tiền ghi theo cú pháp: **Họ tên người đăng ký_nộp ĐT_ tài sản đăng ký**

*** Chú ý:** Quý khách hàng tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước **ĐỦ** và **ĐÚNG** thời gian quy định để tránh rơi vào trường hợp không hợp lệ và mất quyền tham gia đấu giá.

Điều 4. Lưu ý khi đấu giá tài sản thi hành án

1. Việc đấu giá tài sản phải bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, đấu giá viên.

2. Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng tổ chức đấu giá tài sản theo hiện trạng trong Biên bản kê biên của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đơn Dương và không chịu trách nhiệm về tài sản đấu giá trừ trường hợp Trung tâm không thông báo đầy đủ thông tin tài sản đấu giá theo hồ sơ được cung cấp.

3. Trước khi mở cuộc đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá. Bên cạnh đó, người phải thi hành án còn có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

4. Trường hợp trong cùng một cuộc đấu giá mà có nhiều tài sản được đấu giá để thi hành án thì thực hiện việc đấu giá theo thứ tự từ tài sản có giá trị lớn nhất. Trường hợp số tiền thu được đã đủ để thi hành nghĩa vụ và các chi phí theo quy định thì không tiếp tục đấu giá các tài sản còn lại (theo đề nghị bằng văn bản của Chấp hành viên).

5. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đơn Dương có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan đến tài sản đấu giá (nếu có) do người phải thi hành án chưa và/hoặc phải thực hiện tính đến ngày đấu giá thành.

6. Người mua tài sản có trách nhiệm đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật, đồng thời, thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định (nếu có) liên quan đến việc đăng ký này.

PHẦN II ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

Điều 5. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

1. Những người không được đăng ký tham gia đấu giá (Quy định tại khoản 4 Điều 38 VBHN Luật đấu giá tài sản số 23/VBHN -VPQH ngày 16/9/2024):

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

d) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

2. Điều kiện tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá phải đáp ứng được các điều kiện sau đây:

a) Người không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 1 Điều này.

b) Thuộc đối tượng được mua bán, sử dụng, sở hữu đối với loại tài sản tại khoản 1 Điều 2 Quy chế này theo quy định của pháp luật (nếu có).

c) Đã mua hồ sơ mời tham gia đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng phát hành. Hồ sơ gồm có:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá;
- Quy chế cuộc đấu giá;
- Tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá (nếu có).

d) Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước theo quy định tại Điều 3 Quy chế này cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng.

- Hồ sơ đăng ký tham gia:

*** Đối với cá nhân:**

+ Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu)

+ 01 Căn cước/căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân khác (*bản sao y hoặc bản photo có bản chính đối chiếu*).

+ Văn bản ủy quyền (nếu có) và giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền (*bản sao y hoặc bản photo có bản chính đối chiếu*).

*** Đối với tổ chức:**

+ Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu): Có đóng dấu, ký tên của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp ký thay phải kèm theo giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật.

+ 01 Giấy Đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập của tổ chức (*bản sao y hoặc bản photo có bản chính đối chiếu*).

+ 01 Căn cước/ Căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân khác của người đại diện theo pháp luật (*bản sao y hoặc bản photo có bản chính đối chiếu*).

+ Trường hợp người đại diện theo pháp luật của tổ chức không thể tham gia thì có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác. Văn bản ủy quyền này phải được đóng dấu của tổ chức hoặc được công chứng.

+ 01 Căn cước/ Căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân khác của người được ủy quyền (*bản sao y hoặc bản photo có bản chính đối chiếu*).

*** Các giấy tờ, tài liệu khác theo quy định của pháp luật (nếu có):**

Giấy tờ chứng minh đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá.

3. Cách thức đăng ký tham gia: Nộp trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng

Điều 6. Người tham gia đấu giá có trách nhiệm và nghĩa vụ sau đây:

a) Cung cấp thông tin, tài liệu đúng sự thật khi đăng ký tham gia đấu giá và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin, tài liệu này.

b) Trực tiếp tham gia cuộc đấu giá đúng thời gian, địa điểm đã được quy định, trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia thì phải có văn bản ủy quyền hợp lệ.

c) Tuân thủ quy định tại Quy chế này và các quy định khác của pháp luật khi tham gia đấu giá, trả giá tại cuộc đấu giá.

d) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

Điều 7. Các hành vi bị nghiêm cấm (Theo Khoản 5 Điều 9 VBHN Luật Đấu giá tài sản số 23/VBHN -VPQH ngày 16/9/2024)

Nghiêm cấm người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức khác thực hiện các hành vi sau đây:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;
- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;
- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;
- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

Người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức có liên quan có hành vi vi phạm nêu trên sẽ bị truất quyền tham gia đấu giá, không được nhận lại tiền đặt trước. Ngoài ra, tùy theo mức độ vi phạm thì bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

PHẦN III TỔ CHỨC PHIÊN ĐẤU GIÁ

Điều 8. Quy tắc ứng xử tại phiên đấu giá:

- Giữ gìn an ninh, trật tự, vệ sinh chung tại phòng đấu giá.
- Không uống rượu, bia; hút thuốc lá và sử dụng các chất kích thích, chất cấm khác theo quy định của pháp luật.
- Không sử dụng điện thoại di động và các thiết bị ghi âm, ghi hình trừ các trường hợp nhân viên của tổ chức đấu giá tài sản thực hiện việc ghi âm, ghi hình do đấu giá viên điều hành phiên đấu giá yêu cầu.
- Không trao đổi, nói chuyện trừ các trường hợp phát biểu ý kiến liên quan đến phiên đấu giá và phải được sự đồng ý của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá.
- Không tự ý di chuyển ra khỏi vị trí ngồi đã được sắp xếp.
- Các trường hợp vi phạm quy tắc trên mà bị Đấu giá viên nhắc nhở đến lần thứ ba sẽ bị coi là hành vi "*Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá*", Đấu giá viên sẽ lập biên bản về hành vi vi phạm và truất quyền tham gia đấu giá đối với người vi phạm.

Điều 9. Trình tự, thủ tục tham gia phiên đấu giá, cách thức trả giá

Khi tham gia đấu giá tài sản, người tham gia đấu giá phải đến đúng giờ quy định tại khoản 1 Điều 3 Quy chế này, mang theo bản chính Căn cước/Căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, bản chính giấy ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền tham dự phiên đấu giá).

1. Phiên đấu giá được tổ chức theo trình tự như sau:

Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá tiến hành:

- Giới thiệu bản thân, người giúp việc và các thành phần tham dự phiên đấu giá; Công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá.

- Đọc Quy chế cuộc đấu giá.

- Giới thiệu từng tài sản đấu giá.

- Nhắc lại mức giá khởi điểm.

- Thông báo bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá là 90 giây.

- Phát số (bảng mã số khách hàng) cho người tham gia đấu giá.

- Hướng dẫn khách hàng cách trả giá:

+ *Khi muốn trả giá, người tham gia đấu giá giơ cao bảng mã số của mình và trả giá.*

Việc trả giá không thực hiện theo vòng đấu mà theo lượt trả giá, tức là sau mỗi lần Đấu giá viên công bố giá đã trả và đề nghị những người tham gia đấu giá khác tiếp tục trả giá thì ai cũng có thể trả giá tiếp.

- Giá trả hợp lệ được xác định như sau:

+ *Giá trả đầu tiên phải ít nhất bằng giá khởi điểm hoặc phải cao hơn giá khởi điểm ít nhất là một bước giá, không giới hạn giá trả tối đa.*

+ *Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả tối thiểu một bước giá, không giới hạn giá trả tối đa.*

- Trả lời câu hỏi liên quan đến phiên đấu giá của người tham gia đấu giá.

- Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá thực hiện việc trả giá.

- Người tham gia đấu giá trả giá.

- Đấu giá viên công bố giá đã trả sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá và đề nghị những người tham gia đấu giá khác tiếp tục trả giá.

- Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại ba lần giá cao nhất đã trả và cao hơn giá khởi điểm mà không có người trả giá cao hơn.

2. Các trường hợp đặc biệt:

a) Rút lại giá đã trả:

Tại phiên đấu giá nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ mức giá của người trả giá liền kề trước đó. Người rút lại giá đã trả bị truất quyền tham dự phiên đấu giá.

b) Từ chối kết quả trúng đấu giá:

Sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì cuộc đấu giá không thành.

c) Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá:

Tại phiên đấu giá, đấu giá viên điều hành phiên đấu giá có quyền truất quyền tham gia đấu giá của người tham gia phiên đấu giá nếu người tham gia đấu giá có các hành vi sau:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

- Người trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá.

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá

1. Người trúng đấu giá có các quyền sau đây:

a) Yêu cầu người có tài sản đấu giá ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;

b) Được nhận tài sản đấu giá, có quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật;

c) Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đấu giá đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật;

d) Các quyền khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

2. Người trúng đấu giá có trách nhiệm và nghĩa vụ sau đây:

a) Ký Biên bản đấu giá và Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

b) Thanh toán tiền mua tài sản đấu giá theo quy định

c) Trực tiếp nhận tài sản tại buổi bàn giao tài sản, trường hợp ủy quyền cho người khác nhận thay thì phải có văn bản ủy quyền hợp lệ.

d) Thực hiện việc giao nhận tài sản tuân thủ đúng theo các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan.

đ) Đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật (nếu có) và nộp các khoản thuế, lệ phí liên quan đến việc đăng ký theo quy định của pháp luật.

e) Các quyền khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Xử lý tiền đặt trước

1. Kể từ thời điểm công bố kết quả trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) của người trúng đấu được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ tài chính của người trúng đấu giá. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Khoản tiền đặt trước và tiền lãi phát sinh của khách hàng không trúng đấu giá (trừ trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước), khách hàng từ chối tham gia đấu giá, khách hàng đã nộp tiền đặt trước nhưng không đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá sẽ được trả trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá. Chi phí phát sinh liên quan đến việc trả tiền (như: phí chuyển tiền; phí kiểm đếm...) sẽ được trừ vào khoản tiền đặt trước hoặc khách hàng tự thanh toán.

3. Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:

a) Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

b) Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 9 Quy chế này.



c) Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 VBHN Luật đấu giá tài sản số 23/VBHN -VPQH ngày 16/9/2024.

d) Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Quy chế này.

đ) Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Quy chế này.

PHẦN IV GIAO KẾT HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

Điều 12. Ký kết Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá

1. Kết quả đấu giá tài sản là căn cứ để các bên ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

2. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết giữa Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đơn Dương, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng và người mua tài sản đấu giá.

3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ cuộc đấu giá thì người có tài sản đấu giá và người trúng đấu giá ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

4. Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá.

Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 13. Thanh toán tiền mua tài sản đấu giá

Người mua được tài sản đấu giá phải nộp số tiền còn lại sau khi trừ số tiền đặt cọc vào số tài khoản **3949.0.1078624.00000** của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đơn Dương mở tại kho bạc nhà nước huyện Đơn Dương trong thời hạn **không quá 30 ngày** kể từ ngày đấu giá thành và không được gia hạn thêm.

Trường hợp người mua được tài sản đấu giá không nộp hoặc nộp không đủ tiền mua tài sản trong thời hạn quy định thì Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đơn Dương căn cứ quy định của pháp luật hủy bỏ giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, hủy bỏ hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc yêu cầu Tòa án hủy bỏ theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Bàn giao tài sản đấu giá:

1. Thời hạn giao tài sản: Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày người mua được tài sản đấu giá nộp đủ tiền, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đơn Dương tổ chức việc giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá, trừ trường hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan.

Trường hợp phải áp dụng biện pháp cưỡng chế để giao tài sản sẽ thực hiện theo Luật Thi hành án dân sự.

Bên cạnh việc bàn giao tài sản, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đơn Dương có trách nhiệm bàn giao cho người mua tài sản hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá phục vụ cho việc đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản.

2. Địa điểm giao tài sản: Tại nơi có tài sản đấu giá.

3. Phương thức giao tài sản: Việc bàn giao tài sản được thực hiện trực tiếp tại nơi có tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đơn Dương chủ trì với sự phối hợp, chứng kiến của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng.

Điều 15. Hủy kết quả đấu giá

Kết quả đấu giá tài sản bị hủy trong các trường hợp sau đây:

1. Theo thỏa thuận giữa người có tài sản đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và người trúng đấu giá về việc hủy kết quả đấu giá tài sản hoặc giữa người có tài sản đấu giá và

người trúng đấu giá về việc hủy giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, hủy bỏ hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, trừ trường hợp gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức;

2. Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá bị Tòa án tuyên bố vô hiệu theo quy định của pháp luật về dân sự trong trường hợp người trúng đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 5 Điều 9 của VBHN Luật đấu giá tài sản số 23/VBHN -VPQH ngày 16/9/2024;

3. Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản bị hủy bỏ theo quy định tại khoản 6 Điều 33 của VBHN Luật đấu giá tài sản số 23/VBHN -VPQH ngày 16/9/2024;

4. Theo quyết định của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính khi có một trong các căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 33 của VBHN Luật đấu giá tài sản số 23/VBHN -VPQH ngày 16/9/2024 hoặc trong trường hợp người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, đấu giá viên có hành vi thông đồng, móc nối, dìm giá trong quá trình tham gia đấu giá dẫn đến làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá hoặc hồ sơ tham gia đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản;

Quy chế được ban hành riêng cho từng cuộc đấu giá, được niêm yết công khai tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng; trụ sở của người có tài sản đấu giá, nơi tổ chức phiên đấu giá, trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có tài sản và thông báo công khai trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia đồng thời được cung cấp cho khách hàng trong hồ sơ mời tham gia đấu giá./.

GIÁM ĐỐC



Đương Văn Tám